

1500218-61.2020.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: GUILHERME FAGGION SPONHOLZ
Comarca: Paulínia
Foro: Foro de Paulínia
Vara: 2ª Vara
Data de Disponibilização: 20/05/2022
... nesse sentido, senão vejamos:

Tráfico. Desclassificação para uso próprio. Aplicação da máxima do 'in dubio pro reo'. Recurso provido para tal fim. Após o exame das circunstâncias que autorizam o reconhecimento do tráfico (artigo 37 da Lei 6.368/76) e, após a apreciação das provas, não se pode obter a certeza necessária de que a maconha era destinada, efetivamente, ao ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Paulínia
Foro de Paulínia
2ª Vara
Praça 28 de Fevereiro, nº 180, Paulinia-SP - cep 13140-285
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500218-61.2020.8.26.0548 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500218-61.2020.8.26.0548
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2022716/2020 - DEL.POL.PLANTÃO PAULÍNIA, 9677560 - DEL.POL.PLANTÃO PAULÍNIA, 315/2020 - DEL.POL.PLANTÃO PAULÍNIA, 2022716 - DEL.POL.PLANTÃO PAULÍNIA, 315/20/319 - DEL.POL.PLANTÃO PAULÍNIA
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Sergio Roberto Lucas

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME FAGGION SPONHOLZ

Vistos.

SÉRGIO ROBERTO LUCAS, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, porque no dia 24 de janeiro de 2020, por volta das 15h23, na Rua Celia Regina Callegari Magno, 225, Alto de Pinheiros, nesta cidade, o denunciado teria vendido e guardado, para fins de entrega a terceiros, drogas, consistentes em 05 pedras de cocaína na forma de crack (09g), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 02 de março de 2020. (fls. 65). Regularmente citado (fl.141) , o acusado apresentou defesa prévia (fls. 147/150). Houve a instrução do feito e as alegações finais foram apresentadas em audiência, oportunidade na qual o Ministério Público requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia ao passo em que a defesa do réu requereu o desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/2006.

É o relatório necessário.

Fundamento e Decido.

A denúncia deve ser julgada parcialmente procedente.

A materialidade delitiva vem demonstrada pelo Auto de prisão em flagrante de fls. 5, Boletim de Ocorrência de fls. 10/11, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 12/13 e laudo definitivo de exame toxicológico de fls. 15/17, bem como pela prova testemunhal.

A autoria do réu resta incontestada. No entanto, em que pese a denúncia oferecida, tenho que a conduta do réu recai sobre o uso de drogas (artigo 28 da Lei de Drogas).

Não obstante a palavra dos guardas municipais, considero que estes não conseguiram observar os eventos narrados de forma pormenorizada e apenas visualizaram o suposto delito à distância, não bastando, para a condenação, tratar-se a localidade dos fatos de área conhecida como "ponto de tráfico". Por conseguinte, não estando convencido da procedência integral da pretensão acusatória, por carência de provas suficientes, entendendo pela incidência da máxima do "in dubio pro reo", a fim de desqualificar a imputação atribuída ao réu. A jurisprudência do tribunal caminha nesse sentido, senão vejamos:

Tráfico. Desclassificação para uso próprio. Aplicação da máxima do 'in dubio pro reo'. Recurso provido para tal fim. Após o exame das circunstâncias que autorizam o reconhecimento do tráfico (artigo 37 da Lei 6.368/76) e, após a apreciação das provas, não se pode obter a certeza necessária de que a maconha era destinada, efetivamente, ao comércio ilegal, devendo, assim, prevalecer a solução mais favorável ao réu". (Apelação nº 108.148-3, 3ª Câmara do E. Tribunal de Justiça - Relator: Onei Raphael).

Em análise dos elementos descritos no art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06, observo ser pequena a quantidade de droga apreendida, sendo o acusado primário e não existindo indicativo de pertencimento a organização ou associação criminosa.

Ainda, não verifico indícios suficientes da traficância, tampouco elementos comprobatórios bastantes a respeito da comercialização dos entorpecentes.

Por outro lado, embora inexistam elementos para a condenação no que tange ao artigo 33 da Lei de Drogas, reconheço haver provas de que o acusado trazia consigo e transportava drogas para consumo pessoal, o que configura o crime do art. 28 da Lei 11.343/06. A posse do réu restou comprovada pela oitiva dos policiais. Assim, ao menos no que diz respeito ao artigo 28 da Lei supracitada, figura-se como medida de rigor.

Diante do exposto, por esses fundamentos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal para DESCLASSIFICAR o crime previsto no art. 33, "caput", da Lei 11.343/06 feita contra o réu, para o do art. 28 da Lei nº 11.343/06, CONDENANDO-O como incurso nesse delito.

Atento à finalidade preventiva e repressiva do artigo 28 da Lei de Drogas, entendo que a medida que mais se adequa, razoável e proporcional para as circunstâncias do caso é aquela inserida no inc. II do artigo supramencionado, qual seja, a prestação de serviços à comunidade, que fixo pelo prazo de 2 (dois) meses em instituição a ser definida pelo Juízo da Execução Criminal competente para tal.

DETERMINO a destruição do entorpecente apreendido, nos termos dos arts. 50, §§ 3º e 4º, 50-A e 72 da Lei 11.343/06. Expeça-se Ofício à Delegacia para este fim.

Com o trânsito em julgado, expeça-se o que necessário for.

Oportunamente ao arquivo, com as anotações necessárias.

Publique-se, registre-se e intimem-se.

Paulinia, 20 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA